

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5038/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี  
นาย ชวลิต กัณหา

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 319

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา319คำว่าผู้ปกครองหมายถึงผู้มีฐานะทางกฎหมายเกี่ยวพันกับเด็กเช่นเป็นบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองส่วนผู้ดูแลหมายถึงผู้ควบคุมระวังรักษาเด็กโดยข้อเท็จจริงเช่นครูอาจารย์นายจ้างเป็นต้น ผู้เสียหายเป็นผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้เยาว์ทั้งในฐานะเป็นน้าและนายจ้างโดยได้รับมอบหมายจากบิดามารดาของผู้เยาว์ด้วยในขณะที่ผู้เยาว์ทำงานอยู่กับผู้เสียหายการที่จำเลยขออนุญาตจากผู้เสียหายพาผู้เยาว์ออกไปข้างนอกหรือพาไปดูภาพยนตร์แต่ผู้เสียหายไม่อนุญาตนับเป็นการใช้อำนาจปกครองและดูแลผู้เยาว์ตามที่ได้รับมอบหมายจากบิดามารดาผู้เยาว์และตามความเป็นจริงเมื่อผู้เสียหายทราบว่าผู้เยาว์ถูกจำเลยพาไปร่วมประเวณีก็ได้เอาใจใส่ให้. ไปตามจำเลยมาเจรจากันเมื่อได้รับการปฏิเสธก็ได้ติดตามไปพบจำเลยเมื่อเจรจาทกลงกันไม่ได้ก็พาผู้เยาว์ไปแจ้งความล้วนเป็นการแสดงตนใช้อำนาจปกครองดูแลผู้เยาว์ตามความเป็นจริงแม้ต่อมาภายหลังผู้เยาว์จะไปทำงานที่อื่นก็เป็นเวลาภายหลังเกิดเหตุแต่ขณะเกิดเหตุผู้เยาว์ยังอยู่ในความดูแลของผู้เสียหายการกระทำของจำเลยที่พาผู้เยาว์ไปร่วมประเวณีจึงเป็นการรบกวนสิทธิหรือแยกสิทธิในการควบคุมดูแลผู้เยาว์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเป็นการพรากผู้เยาว์ไปจากความดูแลของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา319

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2536 เวลากลางวันจำเลยได้พราบนางสาว สมคิด สุธร ผู้เยาว์อายุ 17 ปี 2 เดือนไปเสียจากนางจรีพร ศรีประเสริฐ ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้ปกครองผู้ดูแล เพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย และจำเลยได้ข่มขืน กระทำชำเราผู้เยาว์ซึ่งมิใช่ภริยาของจำเลย โดยใช้กำลังประทุษร้ายกดปล้ำผู้เยาว์ และขู่เชิญไม่ให้ขัดขืนส่งเสียงดังมิฉะนั้นจะฆ่า จนผู้เยาว์อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ ขัดขืนได้ แล้วจำเลยได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้งโดยผู้ เยาว์ไม่ยินยอม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 319, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 319 วรรคแรก จำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยแต่เพียงว่า ผู้เสีย หายเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้เยาว์ อันจะทำให้การกระทำของจำเลยเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 วรรคแรก หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 319 คำว่า ผู้ปกครองหมายถึงผู้มีฐานะทางกฎหมายเกี่ยวกัน

กับเด็กเช่นเป็นบิดามารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง ส่วนผู้ดูแลหมายถึงผู้ควบคุม  
ระวังรักษาเด็กโดยข้อเท็จจริง เช่น ครูอาจารย์ นายจ้าง เป็นต้น พยานโจทก์มีน้ำหนัก  
รับฟังได้ว่า ผู้เสียหายเป็นผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้เยาว์ทั้งในฐานะเป็นน้าและนายจ้าง  
โดยได้รับมอบหมายจากบิดามารดาของผู้เยาว์ด้วย ในขณะที่ผู้เยาว์ทำงานอยู่กับผู้  
เสียหายจริง การที่จำเลยมีการขออนุญาตจากผู้เสียหายผู้เยาว์ออกไปข้างนอกหรือพา  
ไปดูภาพยนตร์ แต่ผู้เสียหายไม่อนุญาตนับเป็นการใช้อำนาจปกครองและผู้ดูแลผู้เยาว์  
ตามที่ได้รับมอบหมายจากบิดามารดาผู้เยาว์และตามความเป็นจริงเมื่อผู้เสียหาย  
ทราบเรื่องราวว่าผู้เยาว์ถูกจำเลยพาไปร่วมประเวณีก็ได้เอาใจใส่ให้เด็กหญิงนงเยาว์  
ไปตามจำเลยมาเจรจากันเมื่อได้รับการปฏิเสธก็ได้ติดตามไปพบจำเลยที่ร้านเสริม  
สวยเข็มทองซึ่งจำเลยพักอาศัยอยู่ เมื่อเจรจาดกกลงกันไม่ได้ก็พาผู้เยาว์ไปแจ้งความ  
พุดติการณดังกล่าวมาแล้วว่าเป็นการแสดงตนใช้อำนาจปกครองดูแลผู้เยาว์ตามความ  
เป็นจริงแม้ต่อมาภายหลังผู้เยาว์จะไปทำงานที่ร้านเจริญทิพย์ ก็เป็นเวลาภายหลัง  
เกิดเหตุคดีนี้แต่ขณะเกิดเหตุผู้เยาว์ยังอยู่ในความดูแลของผู้เสียหาย การกระทำของ  
จำเลยที่พาผู้เยาว์ไปร่วมประเวณีจึงเป็นการรบกวนสิทธิหรือแยกสิทธิในการควบคุม  
ดูแลผู้เยาว์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นการพรากผู้เยาว์ไปจากความดูแลของ  
ผู้เสียหาย ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิต)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ